

เห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเนื่องจากพระราชดำริ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เข้าครอบครองที่ดินด้วยการซื้อจากนาง ด. ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาสะใภ้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่มีหลักฐานทางทะเบียนและได้เข้าทำประโยชน์ด้วยการปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า ปลูกต้นสักไว้ประมาณ ๒,๐๐๐ ต้น ผู้ฟ้องคดีได้ดูแลต้นสักและเป็นผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ในนามของนาง ด. ตลอดมา หลังจากนั้นวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาการซื้อขายที่ดินดังกล่าวในราคา ๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายจะโอนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีก็ต่อเมื่อได้รับเงินครบตามจำนวนแล้ว ซึ่งจากการรังวัดที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) ช่างรังวัดทำการรังวัดที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา ผลการพิสูจน์สิทธิระบุว่าทำประโยชน์ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดิน กรมชลประทานจึงได้จ่ายค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๙๑,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมบ้านเรือนโรงและค่าต้นไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๒๐,๖๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานจากคำรับรองของผู้ปกครองท้องที่และพยานบุคคล ๕ ราย ให้คำรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรทำกินด้วยตนเอง และมีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และไม่ปรากฏหลักฐานใดว่าผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองและทำประโยชน์แทนผู้อื่น ตลอดจนไม่ปรากฏว่านาง ด. ได้แสดงสิทธิในที่ดินพิพาทหรือต้นไม้ที่ผู้ฟ้องคดีปลูกไว้แต่อย่างใด ดังนั้น แม้ที่ดินพิพาทจะเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. ซึ่งตามมาตรา ๑๓๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง และผู้ฟ้องคดีได้ทำการรับโอนสิทธิทางทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อันเป็นวันเริ่มโครงการก่อสร้างก็ตาม แต่เมื่อผลการรังวัดพิสูจน์สิทธิปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ประกอบกับนาง ด. ก็ได้ไปดำเนินการติดต่อเพื่อขอรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ อีกทั้ง ยังให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ พฤติการณ์ดังกล่าวของนาง ด. จึงเป็นการแสดงเจตนาสละการครอบครองที่ดินพิพาท โดยมีได้ยึดมั่นถือมั่นในสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงรับฟัง



ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรทำกินด้วยตนเอง มีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทานมาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคันไ้ อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติเป็นบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ หรือ จำนวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๘๗๖/๒๕๕๗ และที่ อ.๕๗๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

เจตนารมณ์ในการจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น เพื่อต้องการช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ที่ถูกเขตชลประทาน ซึ่งตามประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทำกินไว้แต่เพียงว่า ต้องเป็นบุคคลซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินถูกเขตบริเวณห้วยวังหรือบริเวณน้ำท่วมมาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยเป็นเกษตรกรทำกินด้วยตนเองและมีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลคันไ้ ตำบลบ้านยาง อำเภอดงหลวง และตำบลบ้านกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เท่านั้น หากได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรดังกล่าวต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วม ๓ ตำบลดังกล่าว และการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ไม่อาจชี้ชัดว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นถิ่นที่อยู่อันเป็นสำคัญในการอยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพของบุคคลนั้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลคันไ้ และเป็นบุคคลที่มีที่ดินถูกเขตบริเวณห้วยวังหรือบริเวณน้ำท่วม ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์เป็นสวนผลไม้มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรที่ได้ทำกินในที่ดินดังกล่าวด้วยตนเอง และมีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตำบลคันไ้

หลังวันเริ่มก่อสร้างโครงการก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็อยู่ในหลักเกณฑ์เป็นบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทำกิน ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลคันไ้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตการก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก แต่คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข และจำนวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่อยู่อาศัย ตามข้อ ๑ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีบ้านแต่มีหลักฐานทะเบียนบ้านหลังวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖) และไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทำกินตามข้อ ๓ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีรายชื่อตามทะเบียนบ้านปรากฏครั้งสุดท้ายว่าย้ายมาอยู่หลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ จึงถือว่ามิใช่ผู้อยู่อาศัยนอกเขตตำบลพื้นที่น้ำท่วม (ตำบลคันไ้ ตำบลบ้านยาง และตำบลบ้านกลาง) และได้มีประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ แจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพทำสวนและได้ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยในที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลคันไ้ แต่ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ตามประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่ทำกิน ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เจตนารมณ์ในการจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินนั้น เพื่อต้องการช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ดินซึ่งถูกเขตชลประทานนอกเหนือจากการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน โดยการจัดสรรที่ดินให้อพยพไปตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพใหม่ควบคู่กันไปอีกทางหนึ่ง โดยมีหลักการว่าบุคคลดังกล่าวต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และที่ดินดังกล่าวถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงานหรือบริเวณเขตนํ้าท่วมหมดทั้งแปลงหรือเหลืออยู่น้อยจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพได้



ซึ่งตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์ บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทำกินไว้แต่เพียงว่า ต้องเป็นบุคคลซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินถูกเขตบริเวณห้วยงานหรือบริเวณน้ำท่วม มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยเป็นเกษตรกรทำกินด้วยตนเองและมีรายได้หลัก จากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลคันไช้ ตำบลบ้านยาง อำเภอ วัดโบสถ์ และตำบลบ้านกลาง อำเภอมังทอง จังหวัดพิษณุโลก มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เท่านั้น หาได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรดังกล่าวต้องมีทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วม ๓ ตำบลดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลคันไช้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ ๔๙ ไร่ โดยมีหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ ผู้ฟ้องคดีได้ทำประโยชน์ที่ดินด้วยการทำสวนผลไม้ รวมทั้งปลูกบ้านอยู่อาศัย ซึ่งช่วงรังวัดจากกรมที่ดินได้ทำการรังวัดเพื่อทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) แล้ว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตชลประทานบริเวณอ่างเก็บน้ำจำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔๙ ไร่ ผลการรังวัดระบุว่าทำประโยชน์ และได้จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐ บาท และค่าทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นเงิน ๑,๗๒๒,๓๑๒.๑๕ บาท ประกอบด้วย ค่าต้นไม้และไม้ผลคิดค่าทดแทนเป็นเงิน ๑,๖๕๙,๔๒๐ บาท บ้านไม้ชั้นเดียวได้ทุนสูง ๑ หลัง คิดค่ารื้อย้ายเป็นเงิน ๕๘,๕๓๒.๑๕ บาท โรงนา ๑ หลัง คิดค่ารื้อย้ายเป็นเงิน ๔,๓๖๐ บาท ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันไต่สวนคู่กรณีว่า เดิมผู้ฟ้องคดี อาศัยอยู่ที่ตำบลห้วยรอ อำเภอมือพิชฌุโลก จังหวัดพิษณุโลก ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่ ตำบลคันไช้ ซึ่งเป็นบ้านที่ผู้ฟ้องคดีซื้อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเมื่อเข้าไป ทำสวนในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีได้ปลูกบ้านอยู่อาศัย ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ผู้ฟ้องคดีจะเดินทางไปมาระหว่างบ้านพักในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน กับบ้านพักที่ตำบลห้วยรอ เนื่องจากต้องเข้าไปซื้อของใช้และนำผลผลิตจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ไปขาย มีรายได้จากการทำสวนผลไม้ ปีละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ประกอบอาชีพอื่นแต่อย่างใด อีกทั้ง มีอดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้านของผู้ฟ้องคดี ให้ถ้อยคำยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมชลประทานว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำกินในที่ดินที่ถูกเขต ชลประทานด้วยการปลูกมะนาว ส้มโอ มะพร้าว ฯลฯ มาประมาณ ๑๐ ปี โดยผู้ฟ้องคดีมีบ้านพัก อยู่ในที่ดินดังกล่าวมาประมาณ ๖ ปีแล้ว แต่เพิ่งมีการขอเลขที่บ้านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อเท็จจริง จึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลคันไช้ และเป็นบุคคลที่มีที่ดินถูกเขต บริเวณห้วยงานหรือบริเวณน้ำท่วม ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์เป็นสวนผลไม้มาก่อน เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกร

ที่ได้ทำกินในที่ดินดังกล่าวด้วยตนเอง และมีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในหลักเกณฑ์เป็นบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทำกิน ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพหรือจำนวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่ทำกิน จึงไม่ถูกต้อง ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตำบลคันไ้ซึ่งหลังวันเริ่มก่อสร้างโครงการ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ที่อื่น ไม่ใช่บริเวณที่ถูกเขตชลประทาน ก่อนวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ ดังนั้น การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดนั้น จึงไม่อาจชี้ชัดว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นถิ่นที่อยู่ อันเป็นสำคัญในการอยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพของบุคคลนั้น ประกอบกับหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่ทำกิน ก็มีได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษดังกล่าวต้องมีบ้านพักอาศัยและมีทะเบียนบ้านในบริเวณห้วยงานหรือบริเวณน้ำท่วมมาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๗/๒๕๕๘ ที่ อ.๖๒/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๑๑/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ในส่วนที่อนุวัติในหลักการและคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ค่าขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ นั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกรมชลประทาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่บุกรุกเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของกรมชลประทาน เนื่องจากต้องอพยพย้ายออกจากพื้นที่โครงการก่อสร้างไปอยู่อาศัยและทำกินในแหล่งอื่นเป็นสำคัญ ดังนั้น ราษฎรที่อ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินหรือค่าชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว นอกจากจะต้องเข้าถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดิน



แปลงนั้น หรืออาศัยที่ดินแปลงนั้นทำกินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว โดยยังชีพอยู่ได้ด้วยผลผลิตจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสำคัญด้วย

การทำประโยชน์ในที่ดิน หมายถึง การที่มนุษย์เข้าไปเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือตัดแปลงปรังแต่ง เพื่อการทำประโยชน์ด้านการเกษตรและอื่น ๆ บนที่ดิน ส่วนการขุดหน่อไผ่ป่าเพื่อขายเป็นการหาประโยชน์ที่มีอยู่ในป่า หากใช้การทำประโยชน์ในที่ดินไม่

เอกสารหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภ.ท.บ. ๕ และ ภ.บ.ท. ๑๑ เป็นเพียงเอกสารที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า ผู้ที่มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ครอบครองที่ดินและเสียภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินที่ผู้มีชื่อจะนำมาอ้างสิทธิได้รับเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท ตั้งอยู่ตำบลคันไช้ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดพิษณุโลก โดยไม่มีเอกสารสิทธิ ต่อมา กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในท้องที่อำเภอดงขี้เหล็ก อำเภอดงหลวง และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และได้ออกประกาศกำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างและสำรวจปักหลักเขตตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เป็นต้นไป และกำหนดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน และทรัพย์สินซึ่งถูกเขตชลประทาน เฉพาะทรัพย์สินที่ครอบครองและปลูกสร้างก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ สำหรับกรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการโดยอาศัยหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เรื่อง ขออนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน (ภายหลังแก้ไขเป็น “ค่าชดเชย”) ค่าร้อยละยี่สิบของสิ่งปลูกสร้างค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่โครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนและบุคคลที่จะได้รับเงินค่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จากนั้น ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ช่างรังวัดของกรมที่ดินได้ทำการรังวัดที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี และมีความเห็นว่า ที่ดินพิพาทไม่ได้ทำประโยชน์ และอยู่ในพื้นที่ซึ่งเรียกว่า “ป่าแดง” เนื่องจาก



สภาพที่ดินเป็นหินแดง ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วได้มีมติและออกประกาศ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เนื่องจากไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองไว้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้ายในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ในส่วนที่อนุมัติในหลักการ และคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ค่าขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ นั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่บุกรุกเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากต้องอพยพย้ายออกจากพื้นที่โครงการก่อสร้างไปอยู่อาศัยและทำกินในแหล่งอื่นเป็นสำคัญ ดังนั้น ราษฎรที่อ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินหรือค่าชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว นอกจากจะต้องเข้าถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินแปลงนั้น หรืออาศัยที่ดินแปลงนั้นทำกินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว โดยยังชีพอยู่ได้ด้วยผลผลิตจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสำคัญด้วย ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินดังกล่าวมาโดยการซื้อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นช่วงเวลาก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการตามโครงการก็ตาม แต่เมื่อผลการตรวจสอบสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยนายช่างรังวัดของกรมที่ดินได้ทำการรังวัดเพื่อจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำทำการรังวัดที่ดิน ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่า “ป่าแดง” เนื่องจากสภาพเป็นหินแดงไม่สามารถทำการเกษตรได้ โดยชาวบ้านจะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการหาพืชพันธุ์ไม้ป่าและเป็นที่เลี้ยงสัตว์ และผลการตรวจสอบสภาพที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ นายช่างรังวัดผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่า สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินไม่ทำประโยชน์ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรับว่าตนมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบอาชีพสวนไผ่ตง โดยเช่าที่ดินจากผู้อื่น มิได้เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการ และไม่มีที่อยู่อาศัยในอำเภอวัดโบสถ์และในจังหวัดพิษณุโลก ได้ที่ดินมาโดยซื้อมาจากนาย อ. โดยการส่งมอบ และมีเพียงหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่



ภ.ท.บ. ๕ และ ภ.ท.บ. ๑๑ สภาพที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมานั้นมีสภาพเป็นป่าไผ่ ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในที่ดินด้วยการจ้างคนในพื้นที่ตัดหน่อไม้ไผ่ป่าเพื่อขาย ซึ่งการพิจารณาสภาพการทำประโยชน์ในที่ดินนั้น คณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาผู้แทนราษฎรได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า การทำประโยชน์ หมายถึง การที่มนุษย์เข้าเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือตัดแปลงปรุงแต่ง เพื่อการทำประโยชน์ด้านการเกษตรและอื่น ๆ บนที่ดิน ส่วนการทำประโยชน์ในที่ดินด้วยการขุดหน่อไม้ไผ่ป่าเพื่อขายของผู้ฟ้องคดีนั้น เข้าลักษณะของการหาประโยชน์ที่มีอยู่ในป่า หากใช้การทำประโยชน์ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ไม่ และแม้ว่าเอกสารหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. ๕ และ ภ.บ.ท. ๑๑ จะระบุไว้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น แต่เอกสารหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า ผู้ที่มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ครอบครองที่ดินและเสียภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้น และการเสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่ใช่หลักฐานแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินที่มีชื่อจะนำมาอ้างสิทธิได้รับเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้ เนื่องจากการพิจารณาสภาพที่ดินว่ามีการทำประโยชน์หรือไม่นั้น จะต้องตรวจพิสูจน์ตามสภาพข้อเท็จจริงของที่ดินเท่านั้น ดังนั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก หรืออาศัยที่ดินดังกล่าวทำกินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว โดยยังชีพอยู่ได้ด้วยผลผลิตจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสำคัญ ที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ และมีประกาศ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เนื่องจากไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองไว้ จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๘๕/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๐๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๓๙/๒๕๕๕ ที่ อ.๗๐๔/๒๕๕๕ ที่ อ.๙๐๗/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๑๑/๒๕๕๖ ที่ อ.๙๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๑๑๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๓๐๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๒๒/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๒ กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดึกขู จังหวัดศรีสะเกษ

การกำหนดค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่จะพิจารณากำหนดและจ่ายให้ตามสมควร โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยเหตุผลและไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลตะเคียนราม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๑ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้างคลองชลประทานจากอ่างเก็บน้ำห้วยดึกขู โดยสร้างตัดผ่านที่ดินทำกินของราษฎรในตำบลตะเคียนราม ตำบลโคกตาล และตำบลห้วยดึกขู ซึ่งที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ในแนวเขตก่อสร้าง จำนวนเนื้อที่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้นำมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการจ่ายเงินค่าชดเชย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำตัดผ่าน ต่อมา คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบส่งน้ำห้วยดึกขู อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติให้กำหนดราคาค่าชดเชย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำ ในอัตราไร่ละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในหน่วยราคาต่ำสุด ในอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดิน) เป็นเงินจำนวน ๑๔,๘๐๐ บาท แต่มีราษฎรผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินบางส่วนยังไม่ได้รับเงิน และบางส่วนตกสำรวจ ต่อมา คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานฯ ได้ประชุมและมีมติให้กำหนดราคาค่าชดเชย (ที่ดิน) ในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เท่ากันทุกแปลง ทุกตำบลที่ถูกเขตชลประทานระบบส่งน้ำห้วยดึกขู โดยอาศัยเหตุผล ๙ ข้อประกอบกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การจ่ายเงินค่าชดเชย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นธรรม มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าชดเชย (ที่ดิน) ให้ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โดยได้อนุมัติหลักเกณฑ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีในการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทานเป็นกรณีพิเศษ และได้้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่



กำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและบุคคลที่จะได้รับเงินค่าทดแทนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทำการสำรวจ ตรวจสอบรายละเอียด คำนวณราคาค่าทดแทน และเสนอคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ เห็นสมควร ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนได้ แต่คณะรัฐมนตรีมิได้วางหลักเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทานไว้ให้คณะกรรมการ ถือปฏิบัติแต่อย่างใด การกำหนดค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินจึงอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวที่จะพิจารณากำหนดและจ่ายให้ตามสมควร ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยเหตุผลและไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติให้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ ตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม และตำบลห้วยดีกู่ โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับในราคาต่ำสุดเป็นหลัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนดเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คือระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐) ในหน่วยราคาต่ำสุด มีอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท แต่ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยดีกู่ที่เพิ่งจะมีการตรวจสอบแล้วเสร็จ (คือ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔) ในหน่วยราคาต่ำสุด มีอัตราไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าที่กำหนดและจ่ายให้ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในภายหลัง จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ในหน่วยต่ำสุดเพียงปัจจัยเดียว โดยมีได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวอีก ๘ ประการ ดังเช่นที่พิจารณากำหนดให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับตำบลห้วยดีกู่ที่เพิ่งดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ ทั้งที่ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นบางปัจจัย ก็มีอยู่แล้วในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้ายที่ดินให้แก่



ผู้ฟ้องคดี แล้วเป็นเหตุให้มีการกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) และจ่ายเงินให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในภายหลังในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมากกว่าที่กำหนดและจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีถึงร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ กรณีย่อมเห็นได้ว่า การกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการกำหนดค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่เป็นไปในทางรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าขนย้ายที่ดินเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่พึงจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๒๔,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๗,๔๐๐ บาท ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๑๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๙๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๙๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๒๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๒๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๒๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๔๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๕๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๖๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๑๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๑๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๑๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๖๐/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๖๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๖๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๗๑๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕/๒๕๕๘ ที่ อ.๔๔๐/๒๕๕๘ ที่ อ.๕๓๓/๒๕๕๘ และที่ อ.๕๓๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๓ กรณีโครงการชลประทานมูลบน จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองจ่ายค่าชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่ ในราคาไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินครบคร่าวละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท กรณีถือเป็นหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น จำนวนเงินชดเชยที่จะจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจึงไม่อาจมากไปกว่านั้นได้ และโดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้การจัดสรรที่ดินหรือจ่ายเงินชดเชยจะพิจารณาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในลักษณะเป็นครอบครัว ดังนั้น ผู้ที่เป็นบุตรหลานผู้ติดตามของผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน จึงมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินหรือได้รับเงินค่าชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว



สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานมูลบน ซึ่งประกอบด้วยเขื่อนมูลบน (อ่างเก็บน้ำมูลบน) และเขื่อนลำแชะ โดยในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมูลบน ซึ่งอยู่ที่ตำบลจระเข้มห็น อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้เกิดผลกระทบเป็นเหตุให้ราษฎรต้องอพยพออกจากที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องอพยพออกจากที่ดินที่เคยอยู่อาศัย ทำกินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยจัดสรรที่ดินให้ผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ถูกเขตบริเวณหัวงาน บริเวณเขื่อนน้ำท่วม หรือบริเวณเขตจัดสรรหมดทั้งแปลง หรือเหลืออยู่น้อย จนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพได้ ก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าดำเนินการสำรวจโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดสรรให้ครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร่ ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินค่าชดเชยค่าที่ดินเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ที่มีสิทธิซึ่งทางราชการไม่สามารถหาที่ดินแห่งใหม่ให้เข้าอยู่อาศัยและทำกินได้จะได้รับเงินชดเชยค่าที่ดินเป็นกรณีพิเศษไม่เกินไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีทั้ง ๓๙๓ ราย เป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตทำการก่อสร้างและพื้นที่ดินที่อาศัยหรือที่ทำกินถูกน้ำท่วม บางส่วนเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินให้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเคยแจ้งว่าจะจัดสรรที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีรายละ ๑๕ ไร่ แต่กลับจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้รายละ ๑ ไร่ และจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีรายละ ๑๐ ไร่ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงยังขาดค่าชดเชยที่ดินอีก ๔ ไร่ บางส่วนยังไม่ได้รับเงินชดเชยค่าที่ดิน หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเป็นที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ บางส่วนไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวโดยเป็นบุตรหลานของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากผู้ถูกฟ้องคดีและได้อพยพติดตามผู้มีสิทธิไปด้วย นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๓๙๓ ราย ขอค่าชดเชยได้อีกปีละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อราย เนื่องจากต้องอพยพจากที่ดินเดิมและไม่มีที่ดินทำกินใหม่ทำให้ขาดรายได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับผู้ฟ้องคดีกลุ่มที่ขอให้ได้รับการจัดสรรที่ดินจนครบรายละ ๑๕ ไร่ โดยอ้างว่า นายอำเภอและปลัดอำเภอครบุรีในขณะนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมราษฎรที่สำนักงานชลประทานมูลบนว่า เมื่อราษฎรอพยพแล้วจะจัดสรรที่ดินทำกินให้ ๑๕ ไร่ นั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ซึ่งมีที่ดินถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงาน หรือบริเวณเขตนํ้าท่วมทั้งแปลง หรือเหลืออยู่น้อยจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพได้ก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสำรวจให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินให้อยู่อาศัยด้วย โดยจัดสรรให้ครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร่ แต่เนื่องจากที่ดินที่นำมาใช้จัดสรรมีจำนวนจำกัด คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินทำกินจำนวน ๑๐ ไร่ ไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินครอบครัวละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว การที่นายอำเภอและปลัดอำเภอในขณะนั้นได้กล่าวอ้างว่าจะชดเชยค่าที่ดินให้ ๑๕ ไร่ นั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีกฎหมายรองรับแต่อย่างใดสำหรับผู้ฟ้องคดีกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าที่ดินหรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเป็นที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ นั้น เมื่อในการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำมูลบนในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยึดถือแผนที่ที่ดินที่ช่างรังวัดเพื่อการชลประทานของกรมที่ดินเป็นผู้จัดทำแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน โดยช่างรังวัดจากกรมที่ดินได้เข้าทำการรังวัดสอบปักหลักเขตป่าไม้ในระวางแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติครบุรีหรืออุทยานแห่งชาติทับลาน แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ในการที่จะชี้ว่าที่ดินแปลงใดอยู่ในเขตอุทยานหรือในเขตป่าสงวนจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มาร่วมในการชี้ด้วย โดยจะตรวจสอบจากหลักหมุดเขตและป้ายแสดงเขต และได้ให้ถ้อยคำต่อไปอีกว่าหลักฐานทั้งสองอย่างนี้อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากอาจมีการเคลื่อนย้ายได้ สำหรับเครื่องมือที่ชี้ได้ชัดเจนว่าที่ดินของผู้ใดอยู่ในเขตหรือไม่นั้น เป็นเครื่องมือสื่อสารดาวเทียม จี.พี.เอส. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจัดทำของกรมป่าไม้ และได้ขอให้ศาลเรียกกรมป่าไม้มาดำเนินการจัดทำเพื่อมาพิสูจน์ในคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงได้แต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญศาล โดยพยานผู้เชี่ยวชาญศาลได้ตรวจสอบและพิสูจน์แนวเขตบริเวณที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีกลุ่มนี้แล้วปรากฏว่า มีที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติครบุรีหรือเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการจัดซื้อที่พิพาทที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์อ้างว่าการรังวัดของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการรังวัดโดยเข้าไปในพื้นที่จริงและยึดตามแนวเขตพื้นที่เดิมที่มีอยู่แล้วนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีรับมาในคำอุทธรณ์ว่าการรังวัดของตนเป็นการรังวัดโดยใช้เครื่องมือแบบเก่าที่มีได้ทันสมัย ฉะนั้นความผิดพลาดจึงมีมากกว่าการรังวัดของพยานผู้เชี่ยวชาญศาลซึ่งกระทำโดยเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น สำหรับผู้ฟ้องคดีกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวโดยเป็นบุตรหลานของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากผู้ถูกฟ้องคดีและได้อพยพติดตามผู้มีสิทธิไปด้วย นั้น



เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจัดสรรที่ดินหรือจ่ายเงินชดเชยจะพิจารณาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในลักษณะเป็นครอบครัว ครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร่ โดยให้ถือเอาจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่จะจัดสรรให้แก่ครอบครัวของผู้มีสิทธิ หากไม่สามารถจัดหาให้ได้ ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินชดเชยค่าทดแทนที่ดิน เมื่อผู้ฟ้องคดีกลุ่มนี้เป็นบุตรหลานผู้ติดตามของผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากผู้ถูกฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินหรือได้รับเงินค่าชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีกลุ่มนี้จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยที่ดินดังกล่าว สำหรับค่าขาดรายได้รายละเอียด ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับเงินค่าขาดรายได้ ย่อมจะมีกฎหมายบัญญัติไว้ เนื่องจากสิทธิเป็นประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเมื่อมีกฎหมายรองรับ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีบทกฎหมาย กฎ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ประโยชน์จ่ายเงินค่าขาดรายได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แม้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนมูลบน แต่ผลกระทบดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเป็นเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและค่าที่ดินให้แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๓๙๓ ราย จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าขาดรายได้ดังกล่าว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดซื้อที่ดินพิพาทที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๔/๒๕๕๗)

๓.๔ กรณีโครงการฝายคลองท่าหน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรณีที่มีปัญหาว่าบุคคลใดที่เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทาน ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ นั้น การที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อกรมชลประทานมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์และสอบสวนการครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน หาได้เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิสูจน์หรือชี้ขาดเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายระหว่างบุคคล แต่เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าสมควรจะจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินให้แก่บุคคลใดเท่านั้น เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นการแต่งตั้งตามตำแหน่งหน้าที่และเหมาะสมกับการกิจที่รับมอบหมาย มิได้กำหนดจากตัวบุคคลและไม่ปรากฏว่ากรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่เป็นกลางหรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สุจริต การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักการที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ แล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการ

กำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่บุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อนุมัติแผนงานก่อสร้างโครงการฝายคลองท่าหน ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำโดยโครงการดังกล่าวผ่านที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองฝ้าย ซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในแนวโครงการดังกล่าว เนื้อที่ ๗ ไร่ ๘๐ ตารางวา ต่อมา คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการฝายคลองท่าหน ท้องที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสำรวจตรวจสอบและจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้แจ้งการถือครองและทำประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการชลประทานซึ่งเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ช่างรังวัด กรมที่ดิน ได้เข้ารังวัดและคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าชดเชย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือคัดค้านว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ไม่มีสิทธิครอบครองและมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงนี้มาจากนางสาว อ. และได้สอบสวนนำชี้เพื่อขอหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้ง ได้รับการสงเคราะห์เพื่อปลูกยางจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมสละสิทธิการถือครองที่ดินดังกล่าวให้กับตนเพื่อชดเชยหนี้โดยได้ทำหนังสือกระจายสิทธิ และสละสิทธิการขอรับการจัดที่ดินต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์และสอบสวนการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการพิสูจน์สอบสวนแล้วเห็นว่า ที่ดินแปลงพิพาทน่าเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้มีหน้าที่ตรวจสอบพิสูจน์สอบสวนการครอบครองและการทำประโยชน์ที่ดินที่ถูกเขตชลประทานเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการมีคำสั่งหรือมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้นำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งหรือมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่เกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายเงินตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ค่าร้อยละยี่สิบบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่บุคคลผู้ถือครองที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน และอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยคณะกรรมการที่เสนอแต่งตั้งนั้นมีหน้าที่กำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและบุคคลที่จะได้รับเงินค่าทดแทน และคณะกรรมการดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ซึ่งแบ่งออกเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือคัดค้านว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องสำรวจตรวจสอบพิสูจน์ว่า ผู้ใดคือผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์เพื่อจะได้จ่ายเงินให้แก่ผู้นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นการแต่งตั้งตามตำแหน่งหน้าที่ และเหมาะสมกับภารกิจที่รับมอบหมาย มิได้กำหนดเจาะจงตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองพัฒนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจากการตรวจสอบพิสูจน์และสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบการถือครองที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่อตอบแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้มารดาของผู้ฟ้องคดีและเป็นพี่สาวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยืมเงิน อีกทั้ง ยังปรากฏหลักฐานว่าภายหลังการนำรังวัดและสอบสวนสิทธิกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนากระจายสิทธิและบันทึกท้ายเอกสารดังกล่าวว่าขอสละสิทธิการถือครองที่ดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ โดยได้มีการลงนามส่งมอบการถือครองที่ดินกันที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายต่อหน้านิติกรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมในเรื่องสิทธิการถือครองที่ดินระหว่างคู่กรณีแล้ว อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่ากรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่เป็นกลางหรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สุจริต การแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อันเป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง จึงเป็นไปตามหลักการที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และเป็นกรณีให้เห็นได้ว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสำรวจตรวจสอบและจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน และคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์และสอบสวนการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ได้เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิสูจน์หรือชี้ขาดเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองตามกฎหมายระหว่างบุคคลทั้งสอง หากแต่เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าสมควรจะจ่ายเงินค่าขนย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือครองที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิสูจน์สอบสวนแล้วมีพยานหลักฐานให้เชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นมติจากการประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๘/๒๕๕๖)

๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กรณีที่เกิดพายุพัดผ่านประเทศทำให้มีปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณมากเกินความจุของลำน้ำที่จะรับไว้ได้ และเกินกว่าขีดความสามารถของกรมชลประทานที่จะป้องกัน มิให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร ความเสียหายดังกล่าวย่อมเป็นผลมาจากอุทกภัยอันเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิได้เป็นผลโดยตรงจากการใช้อำนาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของกรมชลประทาน จึงไม่มีกรณีที่รัฐจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย ในกรณีดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพกิจการโรงงานสีข้าวซึ่งตั้งอยู่จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมา ในระหว่างฤดูมรสุมปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เกิดพายุซังสารพัดผ่านประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นผลให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง จนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีมากเกินกว่าความสามารถเก็บกักของเขื่อน กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้พิจารณาร่วมกันระบายน้ำออกบางส่วนในอัตราที่น้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยสำนักชลประทานที่ ๑๒ มีหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังประชาชนให้ระมัดระวังทรัพย์สิน รวมทั้งมีการตั้งแนวกระสอบทรายเสริมคันกัน และใช้รถชุดตักดินตั้งแนวป้องกันน้ำ แต่ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้น้ำไหลท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งมีโรงงานสีข้าวของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายเงินค่าทดแทนจำนวน ๗,๕๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พังได้ว่า การจัดเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์อยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อเกิดเหตุพายุซัดสารพัดผ่านประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณมากจนอาจเกิดอันตรายต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของเขื่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันพิจารณาระบายน้ำออกบางส่วนในอัตราที่น้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้า ส่วนการเกิดอุทกภัยที่ลุ่มน้ำสาขาและลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นผลจากปริมาณน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมมากต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวัดได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีค่าสูงเกิน ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด ๕,๙๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับมีการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำหลังจากเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้ขนาดของแม่น้ำถูกจำกัด น้ำไม่อาจแผ่เข้าทุ่งได้ดังเช่นที่เคยเป็น ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นกัดเซาะคันกันน้ำฝั่งตะวันตกขาดเพียงฝั่งเดียว น้ำจึงเข้าท่วมพื้นที่ปากตะวันตกของแม่น้ำได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการผันน้ำกลับขึ้นไปยังต้นน้ำอีกครั้ง ดังนั้น กรณีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งรวมทั้งบริเวณที่ตั้งโรงงานสีข้าวของผู้ฟ้องคดีด้วย จึงเป็นผลมาจากน้ำเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณมากเกินกว่าความจุของลำน้ำเจ้าพระยาที่จะรับไว้ได้ และเกินกว่าขีดความสามารถของรัฐโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะป้องกันมิให้น้ำเหนือไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร รวมทั้งบริเวณที่ตั้งโรงงานสีข้าวของผู้ฟ้องคดีได้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีและราษฎรอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจึงเป็นผลมาจากอุทกภัยอันเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิได้เป็นผลโดยตรงจากการใช้อำนาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๗^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๓๘/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๒๖} พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

มาตรา ๗ ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมีอำนาจที่จะใช้ที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกล้เคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายได้เท่าที่จำเป็น แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



กรณีที่สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกคำสั่งให้เจ้าของสัตว์ทำลายสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคระบาด โดยไม่ปรากฏว่า เจ้าของสัตว์ที่ถูกสั่งทำลายไม่ได้แจ้งใจระทำความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ เจ้าของสัตว์ย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดใช้ความเสียหาย แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ในหนังสือยืนยันเข้าเลี้ยงสัตว์ที่เจ้าของทำกับปศุสัตว์จังหวัดจะมีข้อความระบุว่า “หากมีความเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอื่น ๆ จะไม่เรียกร้องขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากรัฐบาล โดยผู้ประกอบการจะรับผิดชอบเอง” แต่เมื่อฟังได้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นแบบหนังสือที่ปศุสัตว์จังหวัดจัดทำขึ้น อันมีลักษณะเป็นการตัดสิทธิของเจ้าของสัตว์ที่พึงได้รับการชดใช้ตามกฎหมายโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่จะกระทำได้ หนังสือดังกล่าวย่อมไม่มีผลผูกพันผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสั่งทำลายสัตว์โดยไม่ดำเนินการให้มีการจ่ายค่าชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ให้แก่เจ้าของตามกรณีนี้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกชนิดไก่เนื้อ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เกิดโรคระบาดชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) หรือไข้หวัดนกในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกประกาศกำหนดให้เขตพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งให้ทราบว่ามีความประสงค์จะขอเข้าเลี้ยงสัตว์ปีกชนิดไก่เนื้อมาเลี้ยงที่ฟาร์มของผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อความระบุว่า จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ทุกขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกจากโรงฟักถึงฟาร์มอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในการเลี้ยงหากมีการเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอื่น ๆ จะไม่เรียกร้องขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากรัฐบาล โดยบริษัทหรือผู้ประกอบการจะรับผิดชอบเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเลี้ยงไก่เนื้อดังกล่าว ต่อมา ทางราชการตรวจพบว่า เกิดโรคระบาดชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ



ประกาศให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเขตโรคระบาด ชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) ในสัตว์ปีกทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีสัตว์ปีกจำนวนมาก ตายอย่างกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ การตายของสัตว์ปีกดังกล่าวอาจเป็นโรคที่สามารถ แพร่กระจายไปยังท้องที่อื่นอย่างรวดเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้สั่งทำลายไก่เนื้อของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอาจเป็นพาหะของโรคระบาดเป็นจำนวน ๑๗,๔๙๘ ตัว โดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชยให้ผู้ฟ้องคดี ในฐานะเป็นเจ้าของสัตว์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอค่าชดเชยหรือรับการช่วยเหลือตามที่กฎหมายกำหนด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีเนื้อหา เป็นการสละเสียซึ่งสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ ผู้ฟ้องคดี จึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ได้รับคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายจากการทำลายสัตว์ปีกของผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงิน ๑,๑๒๕,๙๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะสัตวแพทย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ทำลายไก่เนื้อ จำนวน ๑๗,๔๙๘ ตัว ตามบันทึกสั่งทำลายสัตว์และซากสัตว์ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๕^{๒๗} ประกอบกับมาตรา ๑๐ (๔)^{๒๘}

^{๒๗-๒๘} พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๐ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๘ หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอำนาจเข้าตรวจสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ จัดการดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ให้ทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตามระเบียบที่อธิบดี กำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการนี้ให้เจ้าของได้รับค่าชดเชยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของราคาสัตว์ซึ่งอาจ ขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าของได้จงใจกระทำความผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๕ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๔ หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖ ให้สัตวแพทย์มีอำนาจตามมาตรา ๑๐ และให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ออกประกาศ หรือสั่งเป็นหนังสือให้บรรดาเจ้าของแจ้งจำนวนสัตว์บางชนิดและถ้าเห็นสมควรจะให้นำสัตว์นั้นมาให้ได้รับการตรวจ หรือป้องกันโรคระบาด ก็ได้

(๒) สั่งให้เจ้าของสัตว์ที่ได้ผ่านการตรวจ หรือป้องกันโรคระบาดแล้วนำสัตว์นั้นมาประทับเครื่องหมาย ที่ตัวสัตว์ หรือ

